

●방송통신심의위원회공고제2016-19호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「상품소개 및 판매방송심의에 관한 규정」을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2016년 12월 28일

방송통신심의위원회 위원장

◎방송통신심의위원회규칙 제125호

상품소개 및 판매방송 심의에 관한 규정 일부개정규칙

상품소개 및 판매방송 심의에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제40조 중 “상품가격을 명확하게 표시하여야 하며”를 “본상품·추가구성품 가격 총액 및 각각의 단품 가격을 시청자가 명확히 알 수 있도록 고지하여야 하며”로 한다.

제43조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑤ 상품소개 및 판매방송은 적립금 등 할인혜택이 아닌 사항을 할인혜택인 것처럼 시청자를 오인하게 하여서는 아니 된다.

제4장에 제63조의2를 다음과 같이 신설한다.

제63조의2(젓병·젓꼭지제품) 젓병·젓꼭지제품에 관한 상품소개 및 판매방송은 그 제품의 사용으로 모유수유의 기능 및 효과를 대체할 수 있다거나, 산모의 건강 등에 도움을 줄 수 있다는 표현을 하여서는 아니 된다.

제64조제2항제8호 중 “조제분유, 조제우유, 젓병, 젓꼭지제품”을 “조제분유, 조제우유”로 한다.

부 칙

이 규칙은 2017년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제40조의 개정규정은 2017년 2월 1일부터 시행한다.

◇ 개정이유

상품소개 및 판매방송에서의 가격표시·할인특매와 관련한 심의기준을 보완하여 시청자의 합리적 구매기회를 보장하고, 젓병·젓꼭지 등 수유보조제품의 상품소개 및 판매를 허용하고자 함.

◇ 주요내용

가. 가격표시 관련 심의기준 보완(안 제40조)

1) 본상품에 추가구성품이 포함되어 있음에도 각각의 개별 가격을 미고지하는 경우 다른 유통채널과의 가격비교 등을 통한 상품 가격의 적절성 판단이 어려우므로, 본상품 및 추가구성품의 가격 총액 뿐만 아니라 개별 단품 가격도 시청자에게 명확히 고지하도록 함.

나. 할인특매 관련 심의기준 보완(안 제43조제5항)

1) 현금 할인과는 본질적으로 다른 적립금 또는 마일리지 부여를 현금 할인과 통합하여 고지하는 경우 시청자가 실제 할인 가격을 오인할 수 있으므로 관련 조항을 보완하여 규제의 근거를 보다 구체화 함.

다. 수유보조제품 관련 심의기준 보완(안 제63조의2 신설)

1) 젓병·젓꼭지 제품에 대한 방송광고를 허용하는 대신 해당 제품의 사용으로 아기의 정서발달이나 산모의 건강 또는 아름다움 유지에 도움을 주는 것처럼 표현하는 등, 모유수유를 저해하거나 인공수유를 권장하는 방송 내용을 규제할 수 있도록 관련 규정을 신설함.

라. 방송 금지 품목 정비(안 제64조제2항제8호)

1) 모유수유 관련 사회적 인식 변화 및 법령에서 방송광고를 금지하지 않는 점 등을 고려하여 젓병·젓꼭지 제품을 방송 금지 품목에서 제외함.

<방송통신심의위원회 제공>

●방송통신심의위원회공고제2016-20호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「방송프로그램의 등급분류 및 표시 등에 관한 규칙」을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2016년 12월 28일

방송통신심의위원회 위원장

◎방송통신심의위원회규칙 제126호

방송프로그램의 등급분류 및 표시 등에 관한 규칙 일부개정규칙

제1조 중 “「방송법」(이하 “법”이라 한다) 제33조제4항”을 “「방송법」(이하 “법”이라 한다) 제33조제5항”으로 한다.

제2조제1항 중 “폭력성 및 선정성, 언어사용 등의 유해정도”를 “폭력성 및 선정성, 언어사용, 모방위험 등의 유해정도”로 하고, 같은 조 제2항 중 “제1항의 규정에 의한”을 “제1항에 따른”으로 한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 “다음 각호와 같다”를 “별표 1과 같다”로 하고, 같은 항 제1호부터 제5호까지를 각각 삭제하며, 같은 조 제2항 중 “폭력성, 선정성, 언어사용 정도”를 “폭력성, 선정성, 언어사용, 모방위험 정도”로 한다.

제5조제3항 각 호 외의 부분 중 “등급기호와 함께 다음 각호와 같은”을 “등급을 표시하는 기호와 함께 별표 3에 따른”으로 하고, 같은 항 제1호부터 제5호까지를 각각 삭제하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 제3항에도 불구하고, “15세이상시청가”와 “19세이상시청가” 등급에 해당하는 경우에는 별표 3에 따른 분류사유가 포함된 부연설명이 전체 고지화면의 1/2 이상을 차지하도록 표시하여야 한다.

제10조제1항 중 “제9호제1호 내지 제7호”를 “제9조제1호부터 제7호까지”로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 “법 제33조제5항”을 “법 제33조제6항”으로 한다.

별표의 제목 “방송프로그램 등급표시기호”를 “방송프로그램 등급표시기호(제5조제1항 관련)”으로 하고 이를 별표 2로 하며, 별표 1을 다음과 같이 신설한다.

[별표 1]

방송프로그램 등급분류기준(제4조제1항 관련)

1. 주제

모든연령시청가	취학 전(7세 미만) 어린이를 포함한 모든 연령의 시청자가 시청하기에 부적절하지 않은 것
7세이상시청가	7세미만의 어린이에게 정신적·신체적으로 유해한 내용이 있어 보호자의 시청지도가 필요한 것
12세이상시청가	12세미만의 어린이에게 정신적·신체적으로 유해한 내용이 있어 보호자의 시청지도가 필요한 것
15세이상시청가	15세미만의 청소년에게 정신적·신체적으로 유해한 내용이 있어 보호자의 시청지도가 필요한 것
19세이상시청가	성인을 대상으로 하고 있어 19세미만의 청소년이 시청하기에 부적절하며, 시청을 제한할 필요가 있는 것

2. 폭력성

모든연령시청가	가. 타인에 대한 신체적 가격이나 무기류를 이용한 폭력표현이 없는 것 나. 유혈이나 신체훼손 등의 표현이 없는 것 다. 성적 폭력행위가 표현되지 않은 것 라. 기타 폭력적 표현이 없는 것
7세이상시청가	가. 가상의 세계에서 이루어지더라도 타인에 대한 신체적 가격이나 무기류를 이용한 폭력이 거의 표현되지 않거나 현실적으로 표현되지 않은 것 나. 유혈이나 신체 훼손 등의 표현이 전체적인 맥락상 암시적으로 묘사된 것 다. 성적 폭력행위가 표현되지 않은 것 라. 기타 폭력적 내용이 전체적인 맥락상 암시적으로 표현된 것
12세이상시청가	가. 타인에 대한 신체적 가격이나 무기류를 이용한 폭력이 공포심을 유발하지 않고 경미하게 표현된 것 나. 유혈이나 신체 훼손 등의 표현이 간접적으로 묘사된 것 다. 성적 폭력행위가 표현되지 않은 것 라. 기타 폭력적 내용이 간접적으로 표현된 것
15세이상시청가	가. 타인에 대한 신체적 가격이나 무기류를 이용한 폭력이 반복적으로 표현되지 않은 것 나. 유혈이나 신체 훼손 등의 표현이 반복적으로 묘사되지 않은 것 다. 성적 폭력 행위가 전체적인 맥락상 암시적으로 표현된 것 라. 기타 폭력적 내용이 반복적으로 표현되지 않은 것
19세이상시청가	가. 타인에 대한 신체적 가격이나 무기류를 이용한 폭력이 사실적으로 상세하게 묘사되었거나 반복적으로 표현된 것 나. 유혈이나 신체 훼손 등의 표현이 상세하거나 반복적으로 묘사된 것 다. 성적 폭력 행위가 자극적이지 않게 표현된 것 라. 기타 폭력적 내용이 구체적이거나 반복적으로 표현된 것

3. 선정성

모든연령시청가	가. 성적 내용과 관련된 신체 노출이나 접촉이 표현되지 않은 것 나. 성적 내용과 관련된 언급이 표현되지 않은 것 다. 기타 정서적 불안감을 줄 수 있는 선정적 표현이 없는 것
7세이상시청가	가. 일상생활 속에서의 가벼운 신체 노출이나 자연스러운 신체접촉만이 표현된 것 나. 성적 내용과 관련된 언급이 표현되지 않은 것 다. 기타 정서적 불안감을 줄 수 있는 선정적 표현이 없는 것
12세이상시청가	가. 신체 노출이 직접적이거나 자세하게 표현되지 않은 것 나. 신체 접촉이 일상생활 속에서의 자연스러운 애정 표현 수준으로 묘사된 것 다. 성적 내용과 관련된 언급이 전체적인 맥락상 암시적으로 표현된 것 라. 기타 정서적 불안감을 줄 수 있는 선정적 내용이 경미하게 표현된 것
15세이상시청가	가. 신체 노출이 강조되거나 반복적으로 표현되지 않은 것 나. 성적 신체 접촉이 자극적이지 않게 표현된 것 다. 성적 내용과 관련된 언급이 구체적이지 않게 표현된 것 라. 기타 정서적 불안감을 줄 수 있는 선정적 내용이 반복적으로 표현되지 않은 것
19세이상시청가	가. 신체 노출이 부각 또는 강조되거나 반복적으로 표현된 것 나. 성적 신체 접촉이 상세하거나 자극적으로 표현된 것 다. 성적 내용과 관련된 언급이 구체적으로 표현된 것 라. 기타 정서적 불안감을 줄 수 있는 선정적 내용이 구체적이거나 반복적으로 표현된 것

4. 언어

모든연령시청가	가. 비속어, 은어, 저속한 조어 등의 사용이 없는 것 나. 기타 부적절한 억양이나 어조 등의 사용이 없는 것
7세이상시청가	가. 비속어, 은어, 저속한 조어 등의 사용이 없는 것 나. 기타 어린이의 바른 언어생활을 해치는 부적절한 억양이나 어조 등의 사용이 없는 것
12세이상시청가	가. 시청자가 불쾌감을 느끼지 않을 정도의 악의 없는 욕설이나 비속어, 은어, 조어 등이 전체적인 맥락상 필요한 경우에 표현된 것 나. 기타 부적절한 억양이나 어조 등의 사용이 경미하게 표현된 것
15세이상시청가	가. 시청자가 불쾌감을 느끼지 않을 정도의 악의 없는 욕설이나 비속어, 은어, 조어 등이 반복적으로 표현되지 않은 것 나. 기타 부적절한 억양이나 어조 등의 사용이 반복적으로 표현되지 않은 것
19세이상시청가	가. 사회통념상 용인되는 수준의 욕설이나 비속어, 은어, 조어 등이 반복적으로 표현되지 않은 것 나. 기타 모욕적이거나 자극적인 억양이나 어조 등의 사용이 있는 것

5. 모방위험

모든연령시청가	가. 음주, 약물, 자살 등 어린이의 모방심리를 자극하는 표현이 없는 것 나. 범죄 수단과 흉기의 사용방법 등과 관련된 표현이 없는 것 다. 어린이 대상 집단 폭력이나 따돌림, 비행 행위 등의 표현이 없는 것 라. 기타 위험한 행위 등 어린이 모방위험의 요소가 없는 것
7세이상시청가	가. 음주, 약물, 자살 등 어린이의 모방심리를 자극하는 표현이 없는 것 나. 범죄 수단과 흉기의 사용방법 등과 관련된 표현이 없는 것 다. 어린이 대상 집단 폭력이나 따돌림, 비행 행위 등의 표현이 없는 것 라. 기타 위험한 행위 등 어린이 모방위험의 요소가 없거나 비현실적으로 표현된 것
12세이상시청가	가. 음주, 약물, 자살 등이 전체적인 맥락상 필요한 경우에 사실적이지 않게 표현된 것 나. 범죄 수단과 흉기의 사용방법 등과 관련된 표현이 반드시 필요한 경우에 한해 간접적이고 암시적으로 표현된 것 다. 어린이 대상 학교 내 집단폭력이나 따돌림, 비행행위 등의 표현이 반드시 필요한 경우에 한해 정당화되지 않고 간접적으로 표현된 것 라. 기타 모방위험의 요소가 반드시 필요한 경우에 한해 암시적으로 표현된 것
15세이상시청가	가. 음주, 약물, 자살 등을 조장하거나 반복적으로 표현되지 않은 것 나. 범죄 수단과 흉기의 사용방법 등과 관련된 표현이 직접적으로 묘사된 것 다. 청소년 대상 학교 내 집단폭력이나 따돌림, 비행행위 등이 정당화되거나 미화되지 않게 표현된 것 라. 기타 모방위험의 요소가 반복적으로 표현되지 않은 것
19세이상시청가	가. 음주, 약물, 자살 등이 사실적이고 반복적으로 표현된 것 나. 범죄 수단과 흉기의 사용방법 등과 관련된 표현이 사실적으로 상세하게 묘사된 것 다. 청소년 대상 학교 내 집단폭력이나 따돌림, 비행행위 등이 구체적이고 반복적으로 표현된 것 라. 기타 모방위험의 요소가 구체적이거나 반복적으로 표현된 것

별표 3을 다음과 같이 신설한다.

[별표 3]

방송프로그램 부연설명 자막 예시(제5조제4항 관련)

1. 모든연령시청가 : “이 프로그램은 모든 연령의 시청자가 시청할 수 있습니다”
2. 7세이상시청가 : “이 프로그램은 7세미만의 어린이가 시청하기에 부적절하므로 보호자의 시청지도가 필요합니다”
3. 12세이상시청가 : “이 프로그램은 12세미만의 어린이가 시청하기에 부적절하므로 보호자의 시청지도가 필요합니다”
4. 15세이상시청가 : “이 프로그램은 15세미만의 청소년이 시청하기에 부적절한 내용(주제, 폭력성, 선정성, 언어, 모방위험 중 해당사항 기술)을 포함하고 있어 보호자의 시청지도가 필요합니다”
5. 19세이상시청가 : “이 프로그램은 19세미만의 청소년이 시청하기에 부적절한 내용(주제, 폭력성, 선정성, 언어, 모방위험 중 해당사항 기술)을 포함하고 있습니다”

부 칙

이 규칙은 2017년 3월 1일부터 시행한다.

◇ 개정이유

현행 방송프로그램 등급제는 어린이와 청소년을 유해한 방송환경으로부터 보호하기 위하여 지난 2001년 도입되었으나, 규칙 내 등급 분류기준의 추상성 등으로 인해 유사한 방송내용임에도 방송사별·프로그램별로 서로 다른 등급을 부여하거나 대다수의 프로그램이 특정 등급으로 분류되는 경우가 많아 보호자의 시청지도에 혼란을 야기하고 있음. 이에 방송사업자들이 올바르게 다양한 시청등급을 부여할 수 있도록 등급분류기준을 보다 구체화·세분화하고, 표시방법을 보완하고자 함.

◇ 주요내용

가. 등급분류기준 보완 및 세분화(안 제2조, 제4조, 별표 1)

1) 주제, 폭력, 선정, 언어의 기존 분류기준에 모방위험을 추가하고, 보다 쉬운 내용 파악을 위해 각 요소별 등급분류기준을 연령별 비교표 형태로 별표에 수록함.

나. 등급표시 관련 기준 보완(안 제5조, 별표 3)

1) ‘15세이상시청가’와 ‘19세이상시청가’ 등급의 경우 방송프로그램 시작 전 해당 등급 분류사유를 시청자가 인지 가능한 크기(전체 고지화면의 1/2 이상)로 고지하게 하여, 가정 내 시청지도를 위한 정보를 제공하도록 함.

다. 관련 법령 개정사항 반영(안 제1조, 제10조)

1) 「방송법」의 개정으로 규칙 및 등급분류 조정 요구의 근거 규정이 변경됨에 따라 이를 반영함.

<방송통신심의위원회 제공>

●방송통신심의위원회공고제2016-21호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 「선거방송 심의에 관한 특별규정」을 다음과 같이 개정 공고합니다.

2016년 12월 28일

방송통신심의위원회 위원장

◎방송통신심의위원회 규칙 제127호

선거방송 심의에 관한 특별규정 일부개정규칙

선거방송 심의에 관한 특별규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

- ③ 방송은 후보자나 정당의 수가 많고 방송시간의 제약 등 불가피한 사유가 있는 경우 선거법 제82조의 2제4항에 해당하는 후보자나 정당을 중심으로 보도할 수 있다. 다만, 이 경우에도 그 밖의 후보자나 정당을 포함하도록 노력하여야 한다.

제10조에 제2항을 다음과 같이 한다.